

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת גלעד קריב

פ/25/5753

הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון – שינוי יעד של משלוח טובין), התשפ"ה–2025

הוספת סעיף 14¹. בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א–1981¹, אחרי סעיף 14 ט יבוא :

"שינוי יעד של
14. עוסק המבצע משלוח של טובין, במסגרת עסקת
משלוח טובין
מכר בין עוסק אחר לבין צרכן לגבי אותם טובין,
ובשל נסיבות שאינן בשליטתו לא היה ביכולתו
להעביר את המשלוח אל היעד שהוסכם בינו ובין
הצרכן בעת תיאום המשלוח (בסעיף זה – היעד
המקורי), יודיע על כך לצרכן בכתב, וישלח את
הטובין ללא תשלום נוסף ליעד חלופי למשלוח,
ובלבד שהיעד החלופי המוצע נמצא במרחק שלא
יעלה על קילומטר מהיעד המקורי, או לחלופין
ליעד אחר לבחירת הצרכן; היה היעד החלופי בית
עסק, יתבצע המשלוח בשעות הפעילות של בית
העסק האמור."

דברי הסבר

חברות משלוחים משנות, לא אחת, את יעד המשלוח שנבחר על ידי הצרכן, מבלי לידע אותו. במקרים
אלו, צרכנים נאלצים לנסוע ליעדים רחוקים ולא נגישים, תוך כדי שיבוש לוח הזמנים שלהם, על מנת
לאסוף את המשלוח. הצעת החוק נועדה לתקן מצב זה ולחייב חברות משלוחים לאפשר לצרכנים לבחור
יעד משלוח חלופי אם היעד אשר הוצע להם על ידי החברה, ואשר נבחר על ידם, נפסל למשלוח מסיבה זו
או אחרת.

לפי החוק המוצע, חברת המשלוחים תציע לצרכן יעד חלופי, במרחק שלא יעלה על קילומטר מהיעד
המקורי שנקבע בהסכמה בין חברת המשלוחים לצרכן, או לחלופין, במידה ולא ניתן להציע לצרכן יעד
חלופי, חברת המשלוחים תעביר את המשלוח לצרכן בדיוור ישיר לכתובת לבחירתו, ללא תשלום נוסף.
הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת דן אילוז (פ/25/5670).
הצעת החוק זהה לפ/25/5670 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום

¹ ס"ח התשמ"א, עמ' 248.

ז' באייר התשפ"ה (05.05.2025)